



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE SETTIMA CIVILE**

così composta:

dr. Maria Rosaria Rizzo
dr. Paola Agresti
dr. Maria Speranza Ferrara

Presidente
Consigliere relatore
Consigliere

riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile in grado di appello iscritta al n **4293** del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno **2017**, assunta in decisione all'udienza dell'**18.01.2023**, vertente

TRA

Parte_1 (*C.F._1*), elettivamente domiciliato in Ardea, viale San Lorenzo 21, presso lo studio dell'avv. Vittoria Guarracino *C.F._2*) che lo rappresenta e difende giusta procura in calce all'atto di appello

APPELLANTE

E

Controparte_1 (*PartitaIVA_1*), in

persona del legale rappresentante, elettivamente domiciliato in Roma, via Tibullo 10, presso lo studio dell'avv. Andrea Baudino (C.F._3), che lo rappresenta e difende giusta delega in calce alla comparsa di costituzione e risposta in appello

APPELLATO

OGGETTO: appello contro la sentenza n. 3787/2016 pubblicata in data 22.12.2016 dal Tribunale di Velletri.

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Con atto d'appello ritualmente notificato, Parte_1 ha impugnato la sentenza n. 3787/2016, resa in data 22.12.2016 dal Tribunale di Velletri nel giudizio di primo grado proposto dallo stesso appellante nei confronti del Controparte_2 .

I fatti di causa sono così riportati nella sentenza impugnata:

“Con atto di citazione regolarmente notificato in data 27.4.2016 la parte attrice conveniva in giudizio il Controparte_2 in Ciampino (RM), assumeva di essere proprietaria di un locale ad uso magazzino al piano scantinato, e di due unità ad uso negozio al piano terra, del Condominio epigrafato, lamentando:

che il giorno 6.12.2013 si era tenuta assemblea condominiale straordinaria nella quale era stata adottata una deliberazione in ordine alla ripartizione delle spese sostenute per la eliminazione dell'acqua nel piano scantinato, ponendo a carico del Pt_1 la somma di euro 10.658,98, ma tale ripartizione non era conforme alla sentenza n.110/08 della allora [...]

CP_3 che esentava l'opponente dalla partecipazione a dette spese, ad essere incomprensibilmente determinata, chiedeva inoltre annullarsi la deliberazione ulteriore relativa alle tabelle millesimali, e la approvazione della spesa per la installazione di una porta antipanico perché non ripartita, e chiedeva poi la rimozione di tubazioni dismesse dell'impianto termico e la messa in sicurezza di cavi elettrici, e la verifica della sicurezza del suo locale in relazione alle colonne di scarico che ivi transitavano; si costituiva il CP_1 , chiedendo il rigetto od inammissibilità della opposizione, concernente questione di merito e non di legittimità della deliberazione, comunque infondata;

il procedimento istruito mediante acquisizione documentali, ed escussione

del teste Testimone_1, veniva infine trattenuto in decisione alla udienza del 16 maggio 2016 sulla scorta delle rassegnate conclusioni, con concessione di termini ex art.190 c.p.c.”

All’esito del giudizio il Tribunale adito ha così deciso:

“*rigetta la domanda; condanna parte attrice alla rifusione in favore del CP_1 convenuto in persona dell'amministratore in carica, delle spese di giudizio, liquidate in euro 2.000,00, oltre accessori di legge*”.

Il Tribunale, a fondamento della decisione, ha posto le seguenti considerazioni:

“*La domanda attorea è totalmente infondata e va pertanto rigettata. Anzitutto deve essere rilevata l'ammissibilità e tempestività dell'impugnazione della delibera del 6.12.2013, in quanto effettuata entro il termine mensile ex art.1136 c.c. a mezzo atto di citazione notificato il 27.1.2014.*

Quanto però ai motivi di doglianza, formali e sostanziali, delle delibere impugnate, gli stessi sono apparsi insussistenti.

La stessa parte opponente mutando la propria impostazione difensiva organizzata nell'atto di citazione, ha deciso di convenire con l'impostazione del CP_1, fatta propria dal Giudice per respingere la richiesta di sospensione della delibera assembleare del 6 dicembre 2013, secondo cui nel caso di specie Parte_1 è tenuto a pagare le somme che gli sono state addebitate "pro quota" per l'esecuzione da parte del CP_1, di cui egli fa parte, dei lavori necessari ad eliminare le infiltrazioni nel suo locale atteso che la invocata sentenza 110/08 del Tribunale di Albano Laziale lo esonera esclusivamente dal pagamento delle quote condominiali connesse al suo locale (ma solo fino alla eliminazione delle infiltrazioni, che invece è stata accertata a conclusione del procedimento ex art.612 c.p.c. per esecuzione di tali obblighi di fare, con la relazione indicata dell'ing. Tes_1 del 10.5.2013). Pertanto, a questo punto è pacifico che il Parte_1, per sua stessa ammissione, deve pagare le spese dei lavori necessari ad eliminare le infiltrazioni nel locale ad uso magazzino sito al piano scantinato del fabbricato in CP_1, via Bologna n. 11; non trattasi infatti, quanto alla invocata, ma non applicabile esenzione, di un risarcimento di danni, a carico ovviamente del CP_1 ma con la esclusione del danneggiato alla spesa, che sono stati già liquidati nella diversa e separata somma di lire 12 milioni annui, fino ad eliminazione degli inconvenienti, liquidata nella pure citata

sentenza n.13/2002 della Sez.Stralcio di questo Tribunale.

Ciò chiarito, proviamo ora a fare luce anche sul "quantum" che il Parte_1 [...] deve corrispondere al CP_1, prima di tutto occorre premettere che i lavori per eliminare le infiltrazioni sono stati approvati in euro 21.722,61 come emerge dal rendiconto allegato A al verbale del 6 dicembre 2013.

Ciò premesso, in primo luogo, non è vero che il locale del Pt_1 deve essere escluso dalla partecipazione pro quota millesimale sub tabella A, alla spesa per la rimozione della cisterna, pari ad euro 2.080,00. Pertanto, tale spesa non va scomputata dal totale del consuntivo dei lavori di eliminazione delle infiltrazioni.

In secondo luogo, non è vero che il Parte_1 è esonerato dal pagamento, "pro quota millesimale", della spesa per la sistemazione dei discendenti, pure spesa straordinaria, e quindi non esclusa da contribuzione, e nel dettaglio, in sede di ripartizione del consuntivo al Pt_1 in primo luogo è stata correttamente addebitata, per il locale interrato, la somma di euro 380,32 in sede di ripartizione pro quota millesimale della spesa sub Tabella A di proprietà di euro 4.074,60, imputata nel totale del rendiconto (euro 21.722,61), per la sistemazione dei discendenti, oltre che per la dia del Organizzazione_1 e pratiche amministrative: in proposito va chiarito trattasi di lavori eseguiti sulle terrazze di copertura ad uso esclusivo che però servono da copertura della parte del fabbricato ove rientra anche il locale interrato dell'attore evitando così la caduta di acqua nella sua proprietà. Pertanto, per i motivi sopra esposti, la somma di euro 4.074,60 non va scomputata dal totale del consuntivo lavori ed il Parte_1 è tenuto a pagare, pro quota millesimale sub tabella A, tale spesa perché non si tratta di quote condominiali irripetibili secondo la sentenza del Tribunale di Albano Laziale del 2008 ma di lavori eseguiti dal CP_1 di cui egli fa parte funzionali alla eliminazione delle infiltrazioni di acqua a carico del suo locale.

Ugualmente del tutto priva di fondamento è la asserita inammissibilità dell'applicazione dell'art. 1126 c.c. utilizzato dall'amministratore del Condominio per la ripartizione della spesa, di euro 15.268,00, per i lavori di sostituzione dei vetrocemento e la messa in sicurezza per un terzo a carico dei i tre fratelli Pt_1, per euro 5.089,34, e per due terzi a carico del solo Parte_1, per euro 10.558,98.

Prima di tutto, se è vero che le infiltrazioni eliminate riguardano il locale

seminterrato sito nel fabbricato di via Bologna n. 11, CP_1 , è altresì vero che il CP_1 per porre fine a tali infiltrazioni ha dovuto eseguire i lavori di sostituzione del vetrocemento e di messa in sicurezza su tutta la soprastante area di risulta che circonda il CP_1 , nel rispetto di quanto disposto dal G.E. su indicazioni del CTU nel procedimento di esecuzione degli obblighi di fare ex 612 c.p.c. - giudizio n. 40258/02 r.g.e. È altrettanto vero — il fatto è pacifico in quanto riconosciuto espressamente dall'attore e confermato dal suo legale in citazione ed anche nelle note I termine 183 c.p.c. - che l'area di risulta è di proprietà ed uso esclusivi di Pt_1 , Parte_2 e Parte_3 , come confermato del resto anche dalla sentenza n. 4726/2014 della IV sezione della Corte di Appello di Roma invocata.

Pertanto, tale area di risulta, di proprietà ed uso esclusivo dei tre fratelli Pt_1 , precisamente nella porzione soprastante l'area dove si trova ubicato il locale seminterrato di Parte_1 , funge da copertura ad uso esclusivo di quest'ultimo.

Ne consegue che, correttamente l'amministratore del CP_1 ha applicato l'art. 1126 c.c. nella ripartizione della spesa di euro 15.268,00 per i lavori dei vetrocemento e della messa in sicurezza, imputandoli, infatti, per un terzo (euro 5.089,34) ai tre fratelli Pt_1 - che sono proprietari esclusivi della area di risulta circostante il CP_1 e quindi anche della porzione che funge da lastrico solare e/ o copertura esclusiva della area sottostante in cui si trova ubicato il locale seminterrato di Parte_1 — e per i restanti due terzi a carico del solo Parte_1 che è il condomino dell'edificio di via Bologna 11 a cui il lastrico serve da copertura esclusiva per il locale seminterrato di sua proprietà.

Ad oggi la posizione della giurisprudenza, i cui principi negli anni scorsi sono passati anche al vaglio delle Sezioni Unite, è chiara ed univoca: alle spese per il lastrico che non è di proprietà di tutti i condomini si applica l'art. 1126 c.c. Una recente sentenza della Corte di Cassazione è utilissima a delineare lo status quo." Premesso che il lastrico solare, anche se attribuito in uso esclusivo a uno dei condomini - ovvero in proprietà esclusiva dello stesso -, svolge funzione di copertura del fabbricato e perciò, ai sensi dell'art. 1126 c.c., le spese per la sua riparazione o ricostruzione sono poste per due terzi a carico del CP_1 (cfr. Cass. nn. 11029/03, 13858/01, 3542/94, 5125/93 e 1618/87), va osservato che, sempre secondo la giurisprudenza di questa Corte, il criterio di

ripartizione fra i condomini di un edificio delle spese di manutenzione e riparazione del lastrico solare o della terrazza a livello che serva di copertura ai piani sottostanti, fissato dall'art. 1126 c.c. (un terzo a carico del CP_1 che abbia l'uso esclusivo del lastrico o della terrazza; due terzi a carico dei proprietari delle unità abitative sottostanti) riguarda non solo le spese per il rifacimento o la manutenzione della copertura, e cioè del manto impermeabilizzato, ma altresì quelle relative agli interventi che si rendono necessari in via consequenziale e strumentale, sì da doversi considerare come spese accessorie (Cass. n. 11449/92). Ancor più chiaramente, è stato osservato in materia che a completo carico dell'utente o proprietario esclusivo del lastrico solare, sono soltanto le spese attinenti a quelle parti di esso del tutto avulse dalla funzione di copertura (ad. le spese attinenti ai parapetti, alle ringhiere ecc, collegate alla sicurezza del calpestio); mentre tutte le Ore spese, siano esse di natura ordinaria o straordinaria, perché attinenti alle parti del lastrico solare svolgenti, comunque, funzione di copertura, vanno sempre suddivise fra l'utente o proprietario esclusivo del lastrico solare ed i condomini proprietari degli appartamenti sottostanti il lastrico secondo la proporzione indicata nell'art. 1126 c.c. (così, in motivazione, Cass. n. 2726/02)" (Cass. 28 settembre 2012, n. 16583).

Non può rilevarsi altro criterio di partecipazione alla spesa per i lavori del vetro cemento, dovendosi certamente escludere quello proporzionale sulla base dei suoi millesimi sub tabella A, atteso che trattasi lavori eseguiti dal CP_1 non su una parte comune ma su una proprietà esclusiva di tre condomini, i tre fratelli Pt_1, una cui parte funge da lastrico solare e/o da terrazza di copertura solamente per il locale seminterrato del Parte_1 [...].

Nessun interesse ha poi il Pt_1 all'annullamento della deliberazione concernente la modificazione delle tabelle millesimali, relativamente al solo interno n.1 di altro soggetto, e con spese tecniche a carico di questo ultimo, così come le spese per apposizione di porta antipanico su scala cui l'attore non ha accesso, per cui alla spesa medesima non viene chiamato il Pt_1 (punti 4 e 5 dello odg.);

infine, sono estranee all'oggetto della causa le questioni relative alla domanda di rimozione delle tubazioni aeree dell'impianto di riscaldamento e di messa in sicurezza del cavo elettrico, nonché della domanda di accertamento, tramite CTU, della presenza di lesioni perimetrali del vetrocemento e della conseguente sua inadeguatezza a reggere la pressione

prodotta su di esso dalle colonne di scarico delle acque piovane con conseguente pericolo di danno per il locale sottostante dell'attore, tutte questione per nulla connesse all'oggetto delle delibere impugnate.

Va pertanto interamente disattesa e rigettata la domanda attorea.

Le spese di lite, liquidate in dispositivo in assenza di specifica, e anche in considerazione della modesta difficoltà tecnica della controversia, seguono la soccombenza”

Avverso la predetta sentenza ha proposto appello *Parte_1*, per i motivi che verranno di seguito esaminati, lamentando l'erroneità della sentenza impugnata, formulando, nel merito, le seguenti conclusioni:

“Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello adita, contrariis reiectis:

*in accoglimento dello spiegato appello ed in integrale riforma della impugnata sentenza n. 3787/2016 del Tribunale di Velletri, Giudice Unico Dott. Enrico Colognesi, emessa in data 28.11.2016 e pubblicata in data 22.12.2016, nel procedimento r.a.g.c. n. 581/2014, non notificata, avendo il Giudice di primo grado rigettato la domanda dell'istante, erroneamente dichiarando che parte attrice avrebbe convenuto con l'impostazione del *CP_1*, fatta propria dal Giudice nel provvedimento di rigetto della istanza di sospensione, secondo cui il *CP_1* danneggiato sarebbe tenuto a concorrere al pagamento delle spese per l'eliminazione delle infiltrazioni nel locale di proprietà di cui alla sentenza del 13/2002 del Tribunale di Velletri, ivi comprese le spese per la rimozione di una cisterna, la sistemazione dei discendenti, dia e pratiche amministrative, definendo l'area circostante quale terrazza di copertura della parte del fabbricato ove rientra il locale interrato de quo, con applicazione dell'art. 1126c.c., ed attribuito tale area agli eredi *Pt_1*, ed avendo erroneamente ritenute estranee all'oggetto della causa le questioni relative alla domanda di rimozione delle tubazioni aeree dell'impianto di riscaldamento e di messa in sicurezza del cavo elettrico, nonché la domanda di accertamento, tramite CTU, della presenza di lesioni perimetrali del vetrocemento e della conseguente inadeguatezza a reggere la pressione prodotta su di esso dalle colonne di scarico delle acque piovane con conseguente pericolo di danno, oltre all'esistenza di acqua sorgiva nel locale, da eliminarsi a cura del *CP_1*, condannando, altresì, l'attore al pagamento delle spese di lite:*

*- dichiarare la nullità, ovvero la annullabilità della delibera assembleare del 06.12.2013 del *Controparte_4* in *CP_1*, nella parte in cui ha erroneamente addebitato al Sig. *Parte_1* le*

spese per la bonifica cisterna gasolio, per la sostituzione di vetrocementi e per i lavori di sistemazione discendenti, dia e pratiche amministrative, tutte inerenti i lavori necessari per la eliminazione delle infiltrazioni occorse nel locale di proprietà del medesimo, giusto quanto disposto dalla sentenza n. 13/2002 del Tribunale di Velletri, Sezione Stralcio, che aveva esonerato il condomino danneggiato, sia dalla esecuzione delle dette opere, sia, conseguentemente, dalla partecipazione alle relative spese, finanche, con riferimento alla sostituzione dei vetrocementi, illegittimamente applicando l'art. 1126 c.c., ritenendo erroneamente di proprietà degli Parte_4, invece che CP_5 l'area ove questi insistono, ovvero accertare quella somma maggiore o minore dovuta, ovvero ritenuta di equità o di giustizia, a qualsiasi titolo dovuta, per tutti i motivi esposti in narrativa;

- in accogliendo delle domande di rimozione delle tubazioni aeree dell'impianto di riscaldamento e di messa in sicurezza del cavo elettrico, nonché di accertamento, tramite CTU, della presenza di lesioni perimetrali del vetrocimento e della conseguente inadeguatezza a reggere la pressione prodotta su di esso dalle colonne di scarico delle acque piovane con conseguente pericolo di danno per il locale sottostante dell'attore, nonché della presenza di acqua sorgiva nel locale, ordinare al CP_1 appellato di provvedere alla rimozione delle tubazioni e del cavo elettrico presenti nel locale ed alla sistemazione dei vetrocementi c dei discendenti, oltre alla eliminazione dell'acqua sorgiva, ove non vi provveda nel corso del giudizio avanti il Tribunale di Velletri r.g.a.c. 1992/2016.

Con vittoria di spese di lite di entrambi i gradi di giudizio ”.

Il contraddittorio si è ritualmente incardinato con la costituzione del Controparte_2 il quale ha chiesto il rigetto dell'appello perché inammissibile ai sensi dell'art 342 cc e in ogni caso infondato in fatto e in diritto, nonché, per l'effetto, di confermare integralmente la sentenza di primo grado.

La causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 18.01.2023, con termini di legge per lo scambio di memorie conclusionali e repliche.

In via pregiudiziale deve rilevarsi l' infondatezza della eccezione di inammissibilità dell'appello principale, ex art. 342 cpc, dovendosi, viceversa, ritenere i motivi di appello sufficientemente specifici e meritevoli di esame nel merito.

In proposito occorre richiamare la recente ordinanza della Suprema Corte (Cass. ord. n. 13535/18) che nel ribadire quanto già in precedenza affermato dalle sezioni Unite (Cass S U, n. 27199/17) ha rilevato come l'art. 342 c.p.c. (nel testo post riforma del 2012) deve essere interpretato nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, ovvero la trascrizione totale o parziale della sentenza appellata, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata.

Sempre in via pregiudiziale deve rilevarsi che l'appellante non ha impugnato il capo della sentenza contenente il rigetto della domanda di annullamento delle delibera assembleare del 6 dicembre 2013 relativamente ai punti 4 e 5 dell'ordine del giorno. Da ciò discende che la relativa statuizione della sentenza di primo grado è sul punto passata in giudicato.

Passando all'esame del merito, l'appellante impugna la sentenza e formula tre motivi di gravame.

Con il primo, prospetta la nullità e l'illegittimità della sentenza impugnata per difetto di motivazione e non corretta valutazione dei documenti e delle prove acquisite in corso di giudizio.

Nello specifico, in via preliminare, contesta l'interpretazione che è stata data degli atti difensivi, erroneamente intesi nel senso di avallare la posizione di controparte. Nel merito, contesta che erroneamente l'impugnata delibera assembleare gli ha addebitato, pro – quota millesimale, il pagamento delle spese per la eliminazione della cisterna di gasolio, per i lavori di sistemazione dei discendenti e per la dia e pratiche amministrative, nonché per la sostituzione dei vetrocementi, a lui addebitata per 2/3, in via esclusiva, e per il residuo 1/3 pro – quota con i propri fratelli ai sensi dell'art. 1126 cc.

Deduce, in contrario, che tali spese sono *“tutte inerenti i lavori necessari per la eliminazione delle infiltrazioni occorse nel locale di sua proprietà, giusta quanto disposto con la sentenza n. 13/2002 del tribunale di Velletri Sezione stralcio , che aveva esonerato il*

CP_1

danneggiato, sia dalla esecuzione di dette opere sia, conseguentemente, dalla partecipazione alle relative spese “(cfr atto di appello pagg. 16 -17).Deduce, altresì, comunque, sotto altro profilo l’illegittima applicazione dell’art. 1126 cc.

Il motivo è solo parzialmente fondato nei limiti che di seguito si espongono.

In primo luogo occorre rilevare che l’appellante ha posto, a fondamento della propria impugnativa del delibera assembleare, la sentenza n. 13/2002 emessa dal Tribunale di Velletri e che, proprio per l’esecuzione di detta sentenza, lo stesso *Pt_1* , sempre davanti al Tribunale di Velletri, ha proposto ricorso ex art. 612 cpc, per promuovere la procedura volta a realizzare in concreto tutte le opere necessarie volte ad eliminare i vizi lamentati, la cui responsabilità è stata accertata, sempre nella detta pronuncia, in pari misura sia a carico del medesimo *Pt_1* che a carico del *CP_1* .

Ciò posto si rileva *per tabulas* dalla piana lettura di detta pronuncia come, peraltro, affermato anche dal primo Giudice, che, mentre la condanna al pagamento di somme a titolo di risarcimento del danno in favore del *Pt_1* (i.e. £ 12.000.000 milioni annui sino alla esecuzione delle opere per eliminare le infiltrazioni) è stata pronunciata a carico di ciascun condomino, nominativamente indicato, la condanna ad eseguire i lavori, come ivi specificato, è stata effettuata a carico del *CP_1* come ente di gestione, di cui fa parte anche lo stesso *Pt_1* , pacificamente condomino dello stabile.

Da ciò discende che tutti gli importi dei lavori sopra indicati, da qualificarsi come straordinari, in quanto mirati a risolvere il problema delle infiltrazioni nel locale di proprietà del *Pt_1* , e quindi effettuati in ottemperanza a quanto disposto nella predetta sentenza n. 13/2002 (secondo le deduzioni dello stesso *Pt_1*), vanno ripartiti anche a suo carico secondo i millesimi di proprietà.

Del tutto irrituale e di scarsa comprensibilità è l’avvenuta applicazione dell’art. 1126 cc al caso di specie in quanto pacificamente la sostituzione dei vetrocementi è stata eseguita dal *CP_1* proprio per ovviare alle infiltrazioni nel locale del *Pt_1* , e rientra quindi fra le spese che la sentenza n. 13/2002 ha posto a carico del *CP_1* . Inoltre le infiltrazioni hanno riguardato un locale seminterrato inserito nello stabile condominiale e non un lastrico solare, posto a copertura dell’

immobile condominiale, ragione per cui la fattispecie concreta non era certo assimilabile a quella di cui all'art. 1126 cc.

Il parziale accoglimento del motivo di appello, come sopra argomentato, consente di ritenere assorbite tutte le altre questioni, sollevate con il medesimo motivo, in quanto superflue ai fini del decidere.

La delibera condominiale deve quindi essere annullata nella parte in cui pone a carico esclusivo del **Pt_1** nella misura di 2/3, nonché a suo carico, pro quota, con gli eredi **Pt_1**, nella misura del residuo 1/3, l'importo delle spese sostenute per la sostituzione del vetrocimento, dovendo tali spese essere poste a suo carico nei limiti della sua quota millesimale.

Con il secondo motivo, il **Pt_1** lamenta l'omessa e in ogni caso contraddittoria motivazione con la quale il giudice ha rigettato le domande formulate in primo grado, ritenute non connesse con l'oggetto del giudizio in corso, e riguardanti la rimozione delle tubazioni aeree dell'impianto di riscaldamento e di messa in sicurezza del cavo elettrico nonché l'espletamento di una CTU per accertare la presenza “ *di lesioni perimetrali del vetrocimento* ”.

In proposito occorre rilevare che se è pur vero che le predette domande, proposte fra le medesime parti, riguardando, comunque, il locale di proprietà dell'appellante, potevano essere proposte, in linea teorica, in via cumulativa nel medesimo giudizio ai sensi dell'art. 104 cpc, nel merito, tali domande devono ritenersi infondate in quanto del tutto sfornite di idonea allegazione (cfr. atto di citazione in I grado pag. 4) e non idoneamente provate nel corso del giudizio di primo grado tenuto conto, peraltro, che il procedimento ex art. 612 cpc si era concluso nel maggio 2013, con l'accertamento dell'idoneità dei lavori effettuati ad eliminare gli inconvenienti lamentati dal **Pt_1**. In tali termini deve integrarsi la motivazione del Giudice di prime cure, che ha, comunque, pronunciato il rigetto di tali domande e deve quindi confermarsi.

Con il terzo motivo di gravame, lamenta l'appellante una ingiusta condanna al pagamento delle spese di lite, sul presupposto dell'erroneità della sentenza di I grado e della fondatezza dei motivi di impugnazione della delibera condominiale. Da qui la richiesta di condanna del **CP_1** appellato al pagamento delle spese di entrambi i gradi di giudizio.

Tale motivo, atteso il parziale accoglimento dell'appello e la conseguente parziale riforma della sentenza di prime cure, deve ritenersi assorbito, dovendosi provvedere alla rinnovata liquidazione delle spese

del primo e del secondo grado, tenendosi conto dell'esito complessivo del giudizio in linea con la giurisprudenza della Suprema Corte secondo cui *“il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale”* (cfr. Cass. n. 11423/2016; n. 9064/2018).

Quanto alle spese processuali, alla luce dell'esito complessivo del giudizio, della solo parziale fondatezza della impugnativa della delibera assembleare e delle domande proposte dall'appellante, quindi, della parziale reciproca soccombenza, sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di lite del doppio grado nella misura del 50%, ponendosi il residuo 50% a carico del CP_1 appellato liquidate in detta misura, nel dispositivo, nella misura medio- bassa attesa la relativa semplicità delle questioni trattate, con esclusione della fase istruttoria non espletata in appello, ai sensi del DM n. 55/2014 in favore degli appellanti (valore della causa indeterminato non rilevante, tabelle 2 e 12, 4° scaglione).

P.Q.M.

la Corte, definitivamente pronunciando sulla domanda d'appello promossa da Parte_1 nei confronti del [...] Controparte_2, avverso la sentenza n. 3787/2016 del Tribunale di Velletri, così provvede:

- a) accoglie parzialmente l'appello e, in parziale riforma della sentenza di primo grado, confermata nel resto, annulla la delibera condominiale in data 6.12.2013 nella parte in cui pone a carico esclusivo di Parte_1, nonché a suo carico, pro quota, con gli eredi Pt_1, l'importo delle spese sostenute per la sostituzione del vetrocemento;
- b) compensa le spese del doppio grado di giudizio nella misura del 50%, e condanna il Controparte_2 [...], alla rifusione, in favore dell'appellante, dell'altra metà delle spese di lite del doppio grado, che liquida, in detta percentuale, per il primo grado in complessivi € 3.103,00 di cui € 103,00 per spese ed € 3.000,00 per compensi, oltre a rimborso forfettario (15%), IVA e CPA nella misura di legge; per il secondo grado, in complessivi € 3.677,75 di cui € 177,75 per spese ed € 3.500,00 per compensi, oltre a rimborso forfettario (15%), IVA e CPA nella misura di legge.

Così deciso in Roma il giorno 19.4.2023

Il Consigliere Estensore
Dr. Paola Agresti

Il Presidente
Dr. Maria Rosaria Rizzo